

1003499-39.2021.8.26.0066

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Servidor Público Civil

Magistrado: Douglas Borges da Silva

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... que o condenou pelo crime de prática de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput), à pena base de 06 anos de reclusão e 666 dias-multa, com regime inicial fechado (pp. 39/63). Referida sentença foi reformada por venerando acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça (pp. 64/79), o qual reduziu a pena do autor para 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa, em regime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

3ª Vara Cível

Avenida Centenário da Abolição, 1500, Barretos - SP - cep 14783-195

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1003499-39.2021.8.26.0066 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1003499-39.2021.8.26.0066

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Servidor Público Civil

Requerente:

Marcos Aurelio Bessa Henrique

Requerido:

Prefeitura Municipal de Barretos e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Douglas Borges da Silva

Vistos.

MARCOS AURÉLIO BESSA HENRIQUE ajuizou a presente AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS C.C. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO em face da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS.

Alegou, em síntese, haver ingressado como servidor público municipal por meio de concurso público, na data de 09/06/1992, no cargo de Oficial de Fiscalização de Posturas. Até 09/08/2016 cumpriu com presteza suas atribuições até que na data mencionada foi preso em flagrante e, posteriormente, preventivamente por questões alheias ao cargo desempenhado. Por tal razão, deixou de comparecer ao trabalho, tendo a municipalidade interpretado sua ausência do trabalho como pedido de licença para tratamento de assuntos pessoais com suspensão do pagamento de todas as verbas remuneratórias. No processo-crime o autor foi condenado por sentença transitada em julgado em 01/10/2018. Posteriormente, a parte autora alcançou progressão no regime de cumprimento de pena, tendo retornado ao exercício do cargo em abril/2019 e sido exonerado em 28/06/2019 por força do comando emergente da sentença que decretou a perda do cargo. Durante esse período, seus familiares e o próprio autor, não receberam as verbas que eram devidas pela primeira ré, de maneira que pediu sua condenação ao pagamento de todas as verbas que compunham sua remuneração, bem como

seja computado o período de prisão cautelar como efetivo exercício no cargo e a consequente pagamento de eventuais perdas pela concessão tardia. Juntou documentos. Após emenda à inicial (pp. 135), os réus foram regularmente citados e apresentaram contestação.

O Município de Barretos contestou os pedidos do autor (pp. 136/139), alegando, em suma, que o autor no período em que esteve preso não desempenhou sua função pública, não fazendo jus ao recebimento de remuneração. Inexiste previsão legal para o pagamento de salário sem a necessária contraprestação. O pagamento de tais verbas significaria enriquecimento sem causa. Defendeu a correção da interpretação administrativa de afastamento sem remuneração para tratar de assunto particular. Espera a improcedência dos pedidos. Juntou documentos.

Houve réplica à contestação apresentada pelo Município de Barretos (pp. 198/206).

O Município de Barretos pleiteou a extinção do presente feito alegando coisa julgada (pp. 156 e 191), tendo o autor se manifestado (pp. 158).

O Instituto de Previdência do Município de Barretos – IPMB também apresentou contestação (pp. 220/233). Sustentou, em linhas, que no período em que o autor esteve preso não houve contraprestação relativa ao exercício de função, motivo pelo qual não há como ser averbado o período como tempo de serviço, inexistindo previsão legal nesse sentido. Espera a improcedência dos pedidos. Juntou documentos.

Colheu-se réplica (pp. 1513/1519).

É o relatório.

DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que, diante da documentação juntada nos respectivos autos, os pontos controvertidos podem ser solucionados, sem mais demora, mediante simples aplicação do direito à espécie.

O pedido de extinção do presente feito sob a alegação de coisa julgada deve ser indeferido, uma vez que o períodos de pagamento de remuneração pleiteados nestes autos difere daquele que foi julgado no processo 1001193-34.2020.8.26.0066 que tramitou perante o Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca.

Enquanto ali pleiteou-se o pagamento de verbas remuneratórias referente aos períodos trabalhados pelo autor antes de sua prisão e após o retorno ao exercício da função até sua demissão, aqui o período se refere aquele em que o autor esteve preso.

No mérito, as pretensões procedem em parte.

O autor, ex-servidor público do Município de Barretos, teve convertida sua prisão em flagrante para preventiva em razão de decisão proferida na data de 09/08/2016, nos autos do processo nº 0005642-91.2016.8.26.0066, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca de Barretos/SP.

Posteriormente, no dia 28/04/2017, foi proferida sentença que o condenou pelo crime de prática de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput), à pena base de 06 anos de reclusão e 666 dias-multa, com regime inicial fechado (pp. 39/63). Referida sentença foi reformada por venerando acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça (pp. 64/79), o qual reduziu a pena do autor para 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa, em regime inicial semiaberto, com trânsito em julgado em 01/10/2018.

O demandante retornou ao trabalho a partir de abril/2019 quando passou a cumprir pena em regime aberto.

Durante o período em que esteve preso, houve suspensão do pagamento de sua remuneração por parte da primeira requerida, a qual justificou a medida alegando que não houve contraprestação consistente no comparecimento do autor ao local de trabalho, cuja ausência foi interpretada como afastamento, sem vencimentos, para tratar de assuntos particulares.

Ajuizou assim, a presente demanda, objetivando a cobrança dos valores que não foram pagos pela primeira corréu, a título de remuneração, no período de 09/08/2016 a 31/03/2019, consistentes em salários, 13º salário, férias, adicional por tempo de serviço, adicional de periculosidade e prêmio de manutenção de veículos. Requereu, também, o cômputo do período de prisão como efetivo exercício no cargo para fins de tempo de serviço, aposentadoria, quinquênios, sexta-parte, licença-prêmio e férias.

Ressalvada minha posição pessoal, curvo-me ao entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal de que a suspensão dos pagamentos do servidor ou empregado público durante o período em que esteve preso aguardando julgamento em definitivo, ainda que interpretado pela Administração Pública Municipal como afastamento sem vencimentos para tratar de assuntos particulares, afronta o princípio constitucional da presunção de inocência estampado no art. 5º, LVII, da CF, de prevalência na hipótese, e, ainda, à própria irredutibilidade de vencimentos contida no artigo 37, XV, CF.

Com efeito, ambas as Turmas da Suprema Corte, por diversas vezes, já se manifestaram no sentido de que suspensões de pagamentos tais como a efetivada nos autos afiguram verdadeira pena antecipada, contrária ao texto constitucional (conf. RE 1321134 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 14-12-2021 PUBLIC 15-12-2021; ARE 1059669 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/03/2019, RE 1104607 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 24-08-2018 PUBLIC 27-08-2018, dentre outros).

Desse entendimento não discrepa a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR - PRISÃO CAUTELAR - SUPRESSÃO DOS VENCIMENTOS - Pretensão inicial do autor, na qualidade de servidor militar do Estado de São Paulo, voltada à desconstituição do ato administrativo que culminou na suspensão de seus vencimentos, em razão de se encontrar sob custódia cautelar - Possibilidade - Prisão provisória ordenada pelo juízo criminal não tem o condão de alcançar automaticamente aspectos patrimoniais do servidor - Suspensão do pagamento do servidor público provisoriamente custodiado traduz inequívoco caráter antecipatório da pena final porventura aplicada no processo penal, o que não se pode admitir - Inconstitucionalidade do art. 7º, inciso I, do Decreto-Lei nº 260/70, com a redação dada pela LCE nº 1.013/2007, por violação aos princípios constitucionais da não culpabilidade e da irredutibilidade da remuneração - Precedentes do Órgão Especial do TJSP e do Supremo Tribunal Federal - Vencimentos que devem ser regularmente pagos, ao menos até o momento em que prolatado acórdão condenatório em 2º grau, tendo em vista que, a partir desse momento, segundo entendimento do Pretório Excelso (STF, HC nº 126.292/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j. 17.02.2016), exaure-se o princípio da não culpabilidade - Sentença denegatória de segurança reformada - Recurso de apelação do autor provido. (TJSP; Apelação Cível nº 1001290-10.2019.8.26.0053; Relator: Des. Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/06/2019). Considerando que houve condenação judicial do autor pela prática do crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 01/10/2018, cessou-se naquela data a presunção de inocência e, consequentemente, a obrigação de pagamento de sua remuneração pelo primeiro corrêu.

Assim, deve o MUNICÍPIO DE BARRETOS efetuar o pagamento dos vencimentos devidos à parte autora no período de 09/06/2016 a 01/08/2018, acrescidos de juros e correção monetária conforme os critérios estabelecidos no julgamento do REsp nº 1.495.146/MG (Tema nº 905 do STJ) em consonância com a orientação fixada no RE nº 870.947/SE (Tema nº 810 do STF).

No que tange ao cômputo do tempo da prisão para fins de contagem de tempo de serviço, o pedido também procede em parte, ou seja, será considerado o período a que o autor teve reconhecido o direito ao recebimento de seus vencimentos e desde que o MUNICÍPIO DE BARRETOS efetue o desconto dos valores devidos ao servidor, das contribuições previdenciárias, o que se aferirá por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, não tem razão o autor na pretensão de que o tempo em que permaneceu preso seja contado como tempo efetivo de serviço para os fins como licença-prêmio, férias, adicional por tempo de serviço, 13º salário, adicional de periculosidade e prêmio de manutenção de veículos, porque, como cediço, são essas espécies de benefícios que pressupõem o efetivo exercício do servidor e decorrem necessariamente do cumprimento de determinado tempo de serviço estabelecido em lei como requisito de fruição.

Em virtude disso, não é possível conceder a contagem de tempo do servidor afastado para esses fins, sob pena de enriquecimento sem causa do servidor.

Corroborando:

"APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDOR. POLICIAL MILITAR. Objeto da ação. Reconhecimento do direito à contagem de tempo de serviço e recebimento de diferenças descontadas dos vencimentos do servidor que permaneceu afastado (agregado) entre o período 28.03.2013 a 24.03.2014, em virtude de processo disciplinar. Alegação de contrariedade aos princípios da presunção da inocência e da irredutibilidade dos vencimentos previstos na Constituição Federal. Existência de prévio pronunciamento do Órgão Especial, no âmbito do julgamento da arguição de inconstitucionalidade n. 0062636-17.2014.8.26.0000. Reconhecimento da inconstitucionalidade de dispositivo normativo em observância ao princípio da inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Hipótese em que o Órgão Especial afastou o fundamento de que a ausência de contraprestação pelo servidor seria razão bastante para justificar a suspensão do pagamento de sua remuneração. Entendimento que se revela suficiente para reconhecer do direito do autor à restituição dos descontos efetuados. Precedentes do STF e do TJSP. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO DO SERVIDOR. Admissibilidade. Documentos juntados aos autos a fls. 11 a 23 comprovam que a Fazenda Pública do Estado permaneceu efetuando descontos previdenciários. Necessária a devida contabilização do tempo de serviço, para fins de aposentadoria durante o afastamento, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE FÉRIAS E QUINQUÊNIO. Impossibilidade. Espécies de benefícios que pressupõem o efetivo desempenho da atividade como requisito de fruição. Inadmissibilidade da contagem do período, sob pena de enriquecimento sem causa do apelante. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento considera a regra do § 4º do art. 20 do CPC, fundada no princípio da equidade, levando-se em conta o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; e, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme alíneas "a", "b" e "c", do § 3º do art. 20 do CPC. Verba fixada em R\$ 1.500,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJSP; Apelação 1020806-55.2015.8.26.0053; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/07/2016; Data de Registro: 28/07/2016).

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, assim resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

- 1) condenar o MUNICÍPIO DE BARRETOS ao pagamento dos vencimentos do autor no período de 09/06/2016 a 01/10/2018, com a incidência de correção monetária e juros de mora de conforme os critérios estabelecidos no julgamento do REsp nº 1.495.146/MG (Tema nº 905 do STJ) em consonância com a orientação fixada no RE nº 870.947/SE (Tema nº 810 do STF), excluídas as verbas referente a 13º salário, férias, adicional por tempo de serviço, adicional de periculosidade e prêmio de manutenção de veículos, nos termos que constam da fundamentação;
- 2) condenar o desde que o MUNICÍPIO DE BARRETOS a efetuar os descontos dos valores devidos ao ex-servidor, das contribuições previdenciárias, o que se aferirá por ocasião do cumprimento de sentença.
- 3) condenar o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS (IPMB) a efetuar o cômputo do período de 09/06/2016 a 01/10/2018 para fins de contagem de tempo de serviço.

Ante a sucumbência recíproca, condeno o autor ao pagamento das custas na razão de 40%. Os réus são isentos de tal condenação por disposição legal.

Condeno o autor ao pagamento de honorários ao patrono do corréu MUNICÍPIO DE BARRETOS que, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, fixo em 10% sobre a diferença entre o valor inicialmente pretendido pelo autor e o valor da condenação prevista no inciso "1" desta sentença, ressalvado o disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Condeno os réus ao pagamento de honorários em favor do patrono do autor que, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, CPC, fixo em 12% sobre o valor total da condenação.

Publique-se. Intimem-se. Dispensado o registro (Prov. CG n. 27/2016). Interposto recurso de apelação, deverá a serventia proceder nos termos do art. 1.093 das NSCGJ. Após trânsito, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais e o fundamento desta sentença, dando-se baixa definitiva no presente feito junto ao sistema SAJ.
Barretos, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA